

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1444/2539

นาง ละม้าย ไช้มุก
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ป.ร.ฎ. มาตรา 22, มาตรา 27, มาตรา 40

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 29

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อเนื้อแร่ดิบระหว่างโจทก์ผู้ขายกับบริษัท
ท. ผู้ซื้อสัญญาระบุให้ถือว่าการส่งมอบแร่ดิบสำเร็จบริบูรณ์และกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของผู้ซื้อเมื่อได้ชั่งน้ำหนักขึ้นรวมตามวิธีที่ระบุไว้ในนอกจาก
นั้นได้กำหนดราคาซื้อให้คำนวณโดยใช้ราคาราคาตลาดปีนังของวันตลาดดิบปีนังที่ผู้ขาย
ระบุวันใดวันหนึ่งภายใน30วันหลังจากวันส่งมอบเป็นวันตลาดปีนังก็ได้กรณีผู้ขาย
มิได้ระบุวันตลาดดิบปีนังให้ใช้วันตลาดดิบปีนังในวันที่30หลังจากวันส่งมอบใน
การคำนวณราคาซื้อและเมื่อได้รับคำขอผู้ซื้อจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเป็นเงิน
บาทจำนวนไม่เกินร้อยละ80ของราคาซื้อสุทธิจากปริมาณแร่ดิบที่ส่งมอบในแต่ละ
ครั้งคำนวณจากราคาตลาดปีนังของวันที่จ่ายเงินล่วงหน้าเช่นนี้สัญญาซื้อขายนี้จึงเป็น
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบแร่แล้วเพียงแต่การกำหนดราคา
แร่ที่แน่นอนผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายกำหนดภายหลังส่วนข้อตกลงให้ผู้ซื้อจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละ80กับข้อกำหนดให้ผู้ขายเสียดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวร้อยละ1ต่อ
เดือนไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายทั้งผู้ซื้อยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการรับจำนำแร่และเงิน

ล่วงหน้าค่าแร่เป็นเงินส่วนหนึ่งของราคาแร่หาใช้เงินกู้ไม่เงินจำนวนนี้จึงเป็นเงินได้
พึงประเมินที่โจทก์จะต้องมาคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โจทก์แก้อุทธรณ์
ขอให้งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแต่โจทก์มิได้ขอให้บังคับไว้ในคำฟ้องจึงไม่ใช่ข้อที่ได้ยก
ขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลภาษีอากรต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา225วรรคหนึ่งประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ
มาตรา29ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า "ห้างหุ้นส่วนเหมืองแร่เจริญโชค" มิได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
มีโจทก์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เจ้าพนักงานประเมินของอำเภอที่ 1 คือ สรรพากร
จังหวัดพังงาได้ส่งแบบแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แจ้งว่า ในปี 2524 และ 2527
โจทก์เสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง ภาษีอากรปี 2524 ที่โจทก์ต้องชำระเพิ่มเป็น
เงิน1,828,992.49 บาท กับเงินเพิ่มตามมาตรา 22 แห่งประมวล
รัษฎากร365,798.50 บาท รวมเป็นเงินที่โจทก์ต้องชำระเพิ่มเติม 2,194,790 บาท
ภาษีอากรปี 2527 โจทก์ชำระขาดไปจำนวน 8,869.16 บาท กับเบี้ยปรับตามมาตรา
22 แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน 8,869.16 บาท เงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จำนวน 7,435.21 บาท รวมเป็นเงินภาษีอากรที่โจทก์ต้องชำระ
เพิ่มเติม 24,827 บาท โจทก์อุทธรณ์การประเมิน จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ในฐานะคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและลดเงินเพิ่ม
ให้คงเหลือเงินที่โจทก์ต้องชำระ 1,765,097.08 บาท ส่วนภาษีเงินได้ปี 2527 นั้น
จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วปลดภาษีให้ไปเรียกเก็บอีก การ
ประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้า
พนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ จำเลยทั้งสี่ให้การว่า แร่ทั้งสองจำนวนของ

โจทก์ได้ขายและส่งมอบให้บริษัทไทยแลนด์สเมลติงแอนด์รีไฟนิง จำกัด ในวันที่ 24 และ 26 ธันวาคม 2524 แล้วประกอบกับบริษัทไทยแลนด์สเมลติงแอนด์รีไฟนิง จำกัด ผู้รับซื้อแร่จากโจทก์ยืนยันว่า บริษัทไม่มีนโยบายและไม่ได้รับจํานำแร่ในรายของโจทก์กับบริษัทได้ทำการซื้อขายกันแล้วโดยชำระเงินบางส่วนจากราคาซื้อเบื้องต้น ซึ่งเป็นราคาประมาณราคาซื้อเบื้องต้นของค่าแร่ทั้งหมดที่ผู้ถูกลงให้คำนวณจากราคาตลาดดีบุกปีนั้นในวันส่งมอบแร่และจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 1,944,000 บาท โจทก์เองก็ยอมรับว่าได้รับชำระราคาบางส่วนจากราคาแร่ทั้งสองจำนวน ณ วันที่ส่งมอบแร่ในวันที่ 24 และ 26 ธันวาคม 2524 ตามลำดับ จึงถือได้ว่าเป็นเงินได้พึงประเมินในปี 2524 ตามกฎหมายแล้ว โจทก์มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2524 เมื่อโจทก์มิได้นำเงินได้ดังกล่าวไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2524 โจทก์จึงต้องรับผิดชอบตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ 8527/1/100050 ขอให้ยกฟ้อง ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2536 ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อเนื้อแร่ดีบุกระหว่างโจทก์ผู้ขายและบริษัทไทยชาโก้ จำกัด ผู้ซื้อ เอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 4 ถึง 7 ข้อ 2 (ก) ระบุว่าให้ถือว่าการส่งมอบแร่ดีบุกสำเร็จบริบูรณ์และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคือแร่ทั้งหมดตกเป็นของบริษัทไทยชาโก้ จำกัด เมื่อได้ชั่งน้ำหนักขึ้นรวมตามวิธีที่ระบุไว้ นอกจากนั้นยังกำหนดในข้อ 5(ข)ว่า ราคาซื้อให้คำนวณโดยใช้ราคาตลาดปีนั้น ของวันตลาดดีบุกปีนั้นที่ผู้ขายระบุ โดยผู้ขายอาจจะระบุเอาวันตลาดดีบุกปีนั้น วันใดวันหนึ่งภายใน 30 วัน หลังจากวันส่งมอบเป็นวันราคาตลาดปีนั้น ก็ได้ ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้ระบุวันตลาดปีนั้น วันใดวันหนึ่งภายใน 30 วัน หลังจากวันส่งมอบเป็นราคาตลาดปีนั้น ก็ให้ใช้วันตลาดดีบุกปีนั้น ในวันที่ 30 หลังจากวันส่งมอบในการคำนวณราคาซื้อ และในข้อ 7

ระบุว่า เมื่อได้รับคำขอจากผู้ขายบริษัทไทยชาโก้ จำกัด จะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเป็นเงินบาทจำนวนไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อสุทธิประมาณได้จากปริมาณของแร่ดีบุกที่ผู้ขายส่งมอบให้แต่ละครั้งและที่ผู้ขายยังมิได้ระบุนวันตลาดปีหนึ่ง วันใดเป็นราคาตลาดปีหนึ่ง ราคาซื้อสุทธิที่ประมาณนี้ให้คำนวณจากราคาตลาดปีหนึ่ง ของวันที่จ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อเนื้อแร่ดีบุกระหว่างโจทก์และบริษัทไทยชาโก้ จำกัด ระบุรายละเอียดไว้เช่นนั้น สัญญาซื้อขายแร่จึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบแร่ระหว่างโจทก์ผู้ขายและบริษัทไทยชาโก้ จำกัด ผู้ซื้อแล้ว เพียงแต่การกำหนดราคาแร่ที่แน่นอน ฝ่ายผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายกำหนดภายหลังโดยถือราคาแร่ของตลาดปีหนึ่ง ในวันใดวันหนึ่งก็ได้ภายใน 30 วัน หลังจากวันส่งมอบแร่ ถ้าผู้ขายไม่กำหนดภายในเวลาดังกล่าวให้ใช้วันตลาดดีบุกปีหนึ่งในวันที่ 30 หลังจากวันส่งมอบแร่เป็นราคาที่ซื้อขายกัน เหตุผลที่ต้องมีข้อตกลงเช่นนี้ก็เพื่อมิให้ผู้ขายเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะราคาแร่ขึ้นลงทุกวันและการที่ผู้ซื้อยอมจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละ 80 ของมูลค่าแร่ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายร้องขอทั้ง ๆ ที่ผู้ขายยังมิได้กำหนดราคาซื้อขายแร่ก็ได้มีข้อกำหนดให้ผู้ขายเสียดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 หลังจากวันที่จ่ายเงินล่วงหน้าจนกระทั่งผู้ขายจะได้ระบุนวันตลาดปีหนึ่ง ที่ใช้คำนวณราคาแร่ที่ซื้อขายกันทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้ขายได้เปรียบผู้ซื้อเกินไปนั่นเอง ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายจึงใช้บังคับได้ อนึ่ง เมื่อมีการสอบถามเรื่องนี้ไปยังบริษัทไทยชาโก้ จำกัด บริษัทได้ตอบยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการรับจำนำแร่และเงินล่วงหน้าค่าแร่ที่บริษัทจ่ายให้ผู้ขายไปก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของราคาแร่ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 42 จึงเห็นว่าเงินจำนวนร้อยละ 80 ของมูลค่าแร่ที่โจทก์ได้รับไว้เมื่อวันที่ 24 และ 26 ธันวาคม 2524 นั้น เป็นส่วนหนึ่งของราคาแร่ที่บริษัทไทยชาโก้ จำกัด ผู้ซื้อได้ชำระให้แก่โจทก์ผู้ขายหาใช่เงินกู้ยืมที่โจทก์อ้างไม่เงินจำนวนนี้จึงเป็นเงินได้พึงประเมินที่โจทก์จะต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2524 การประเมินของ

เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ชอบแล้ว ที่ศาลฎีกาฎีกากลางให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ฟังขึ้น ส่วนที่โจทก์แก้อุทธรณ์ขอให้ลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มนั้น เห็นว่า คำฟ้องโจทก์มิได้กล่าวข้อนี้ไว้ จึงไม่ใช่ข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลฎีกาฎีกากลาง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย" พินิจพิจารณากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สะสม สิริเจริญสุข-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ